

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 952/2531

นางทองใบ เฉลยวรรณ

โจทก์

นายสุนทร เฉลยวรรณ

จำเลย

นายสุนทร เฉลยวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1531, มาตรา 1532

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ถ้าไม่ไปให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้แบ่งทรัพย์สินสมรสตามที่ระบุไว้ในคำพิพากษาเท่า ๆ กันโดยให้ร่วมรับผิดชอบหนี้แก่นางเป้าฤทธิ์แปลก คนละครึ่ง ถ้าการแบ่งทรัพย์สินสมรสไม่อาจกระทำได้ดังกล่าวก็ให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างโจทก์จำเลยหรือขายทอดตลาด แล้วนำเงินที่ได้มาแบ่งคนละครึ่ง ฯลฯ

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79,85,84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การหย่าโดยคำพิพากษาจะมีผลต่อเมื่อเวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ มาตรา 1531 และเมื่อหย่ากันแล้วจึงให้มีการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาได้ ตามมาตรา 1532

แต่ในเมื่อคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การหย่าโดยคำพิพากษามีผลต่อเมื่อเวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ มาตรา 1531
และเมื่อหย่ากันแล้วจึงให้มีการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาได้ ตามมาตรา 1532
แต่ในเมื่อคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>